



PUTUSAN
Nomor 23 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT INDAH CEMANI RAYA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sardjono Widjaja, berkedudukan di Jalan Meruya Ilir 2-2a, Jakarta Barat, Meruya Utara, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dase Dharmayadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Dase Dharmayadi, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 57, Cikarang, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, T. Fadil Fadli, A.Ptnh., M.M., berkedudukan di Jalan Daha, Blok B4, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Agam, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan Daha, Blok B4, Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;
- 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT c.q. PPK PENGADAAN**

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING,
berkedudukan di Jalan Patimura, Nomor 20, Kebayoran
Baru, Kelurahan Sulong, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

3. BUPATI KABUPATEN BEKASI, yang diwakili oleh Pj.
Bupati Bekasi, Dr. H. Dani Ramdan, M.T., berkedudukan
di Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Epi Nurdin,
S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi,
dan kawan-kawan, beralamat di Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Kecamatan
Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**DINAS TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI**, yang diwakili oleh
Plt. Kepala Dinas Cipta Kerja dan Tata Ruang, Drs. H. Beni
Saputra, S.H., M.H., berkedudukan di Sukamahi, Cikarang
Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Epi Nurdin, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bekasi, dan kawan-kawan, beralamat di Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Cikarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan fisik apa pun di atas tanah objek sengketa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijk*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diletakkan;
4. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 17619 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi seluas 27.400 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) adalah milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa kerugian materil maupun *immateril* sebesar Rp15.517.189.710,00 (lima belas miliar lima ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

I. Kerugian materil

- a. Ganti rugi pembayaran tanah sesuai *appraisal* (penilai harga tanah) Pembebasan Tol Cibitung – Cilincing yaitu : 3.826 m² x Rp2.114.520,00 = Rp8.090.155.210,00 (delapan miliar sembilan puluh juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- b. Bahwa penilai harga tanah *a quo* pada tahun 2013, sekarang pada saat gugatan yaitu diajukan tahun 2021, jadi selisih 8 tahun harga pada 2021 tanah di daerah Wanasari mengalami peningkatan 30%, sehingga Rp2.144.510,00 x 30% x 2.826 m² = Rp2.427.034.500,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- II. Kerugian *immateril* karena Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, serta membayar jasa advokat tidak bisa dinilai

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang namun pantas dan wajar dihitung sebesar
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas sebidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 12616 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi terdaftar atas nama PT Indah Cemani Raya (Penggugat);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan *verzet*, *banding* atau *kasasi*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Seandainya pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
2. Penggugat bukan berkapasitas sebagai Penggugat;

Eksepsi Tergugat III dan Turut Tergugat:

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;
- Eksepsi gugatan Tergugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cikarang telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr, tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 17619 Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi seluas 27.400 m² (dua puluh tujuh ribu empat ratus meter persegi) adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp4.465.000,00 (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 26 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Turut Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 19 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi Terbanding I semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Pembanding II semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



- Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Kasasi/2022/PN Ckr *juncto* Nomor 177/Pdt/2022/PT BDG *juncto* Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 177/Pdt/2022/PT BDG, tanggal 26 April 2022;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Ckr, tanggal 19 Januari 2022;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cikarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sudah diberikan uang ganti kerugian dan yang tersisa adalah tanah fasilitas sosial (fasos)/fasilitas umum (fasum) berupa jalan di lingkungan Perumahan Panorama Wanasari yang sekarang diperkarakan dalam perkara *a quo*, di mana oleh karena tanah tersebut merupakan fasos/fasum, maka berdasarkan peraturan yang berlaku tidak bisa dibayarkan ganti ruginya atas pembangunan proyek Tol Cibitung-Cilincing, bahkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Pemukiman di Daerah, Developer dalam hal ini PT Indah Cemani Raya/Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan PSU tersebut kepada Pemerintah Daerah setelah pembangunan proyek perumahan tersebut selesai, sedangkan Penggugat yakni PT Indah Cemani Raya sebagai Developer belum menyerahkan tanah fasos/fasum tersebut kepada Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian tepat pertimbangan *judex facti* bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT INDAH CEMANI RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon **PT INDAH CEMANI RAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 23 K/Pdt/2023